

(b) ビジネス関連発明

ビジネス関連発明とは、ビジネス方法が情報通信技術を利用して実現した発明をいいます。こういったビジネス関連発明では、技術的新規性には乏しくとも、活用の仕方に新規性と進歩性があれば、特許の対象となります。最近のIoTやAIの活用分野においても、分析によって生まれた新たなデータを使って新たなサービスに利活用する場合や、新たなビジネスモデルを確立した場合には、ビジネス関連発明として特許の権利を得ることができます。

(c) ソフトウェアに対する対策

コンピュータソフトウェア分野は技術開発のスピードが非常に早いために、ソフトウェア関連発明の出願審査においては、先行文献の調査を充実させる必要が生じました。そのため、ソフトウェア関連発明の出願の審査に係る先行技術調査に用いるコンピュータソフトウェアデータベース (CSDB) が運営されています。

(d) 職務発明

使用者等が従業者等にあらかじめ職務発明規定等で、特許を受ける権利の帰属の意思表示をした場合には、特許を受ける権利が、発明したときから使用者に帰属します (第35条第3項)。それに対して、発明者には相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利があります (第35条第4項)。金銭以外の経済的利益としては、次のようなものが例として挙げられています。

- ① 使用者等負担による留学の機会の付与
- ② スtockオプションの付与
- ③ 金銭的処遇の向上を伴う昇進または昇格
- ④ 法令および就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
- ⑤ 職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定または通常実施権の許諾

(3) 実用新案法

実用新案法は、実体審査を省略して早期登録が行える制度になっていますの

で、実用新案は、出願後ただちに権利化できます。しかし、争いが生じた時点で審査が行われますので、その時点で無効とされる可能性は十分にあります。わが国の実用新案登録出願件数は、最近では、約6千件程度になっており、特許の出願件数約29万件と比べると数%程度と少なくなっています。

(a) 目的

この法律の目的は、第1条に次のように示されています。

この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

(b) 対象物と要件

実用新案法で権利が付与されるのは考案です。考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」をいいます。

- ① 産業上利用できる考案
- ② 新規性、進歩性のある考案
- ③ 物品の形状、構造または組合せ (ボルトとナットなどのようなもの) に係るもの
- ④ 次に該当しないもの
 - ・実用新案登録出願前に日本国内外で公然と知られた考案 (公知)
 - ・実用新案登録出願前に日本国外で公然と実施された考案 (公用)
 - ・公の秩序、善良の風俗、公衆の衛生に害をもたらすおそれがある考案

(4) 意匠法

意匠法は、これまでに示した特許法などとは違って、美感という判断基準で決められる知的所有権です。しかし、最近では機能的に大きな差がない製品分野においては、この意匠の差によって販売量が大きく左右されるケースも多くなっており、重要性を増している権利といえるでしょう。わが国の意匠登録の

出願件数は、最近は3万件前後で横ばいとなっています。

(a) 目的

この法律の目的は、第1条に次のように示されています。

この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

(b) 対象物と要件

意匠とは、「物品や物品の部分の形状、模様、色彩またはこれらの結合で、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいいます。言い換えると次のような要件を備えたものです。

- ① 工業上利用できる意匠ですので、技術的な創作が現実として可能でなければなりませんし、図面に表現できるものでなければなりません。
- ② 物品または物品の部分の形状、模様、色彩、これらを組合せたもの
- ③ 美感を起こさせるものという要件がありますので、肉眼によって視覚でとらえられるものを対象とします。
- ④ 新規性、進歩性のある意匠の創作

意匠登録をする場合には、物品の区分が定められていますので、その区分毎に登録をしなければなりません。また意匠には、組物の意匠として登録ができるものがあります。組物の意匠とは、同時に使用される2つ以上の物品で、組物全体として統一があるものです。この場合は、1つの意匠として意匠登録を受けることができます。

(c) 意匠登録の権利

意匠権には次のような登録の方法もあります。

① 関連意匠

意匠登録出願人が、自分の意匠登録出願を本意匠として、それに類似する意匠を「関連意匠」として意匠登録を受けることができます。

② 秘密意匠

意匠登録の出願人は、意匠権設定登録の日から3年以内の期間を指定して、期間中はその意匠を秘密にすることができます。

(5) 商標法

商標法の第2条では、「商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。」とされており、下記の2つを示しています。

- ① 業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの
- ② 業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用をするもの

なお、平成27年4月の改正法施行によって、図表3.5に示す商標が登録でき

図表 3.5 新たなタイプの商標

新たなタイプの商標	説明（具体例）
動き商標	文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標（テレビやコンピュータ画面等に映し出される変化する文字や図形など）
ホログラム商標	文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標（見る角度によって変化して見える文字や図形など）
色彩のみからなる商標	単色または複数の色彩の組合せのみからなる商標（商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など）
音商標	音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標（コマーシャルなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など）
位置商標	文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

出典：特許庁

るようになりました。わが国の商標登録の出願件数は、2012年に約12万件でしたが、その後増加傾向が続いており2021年に約18万件となっています。

(6) 著作権法

著作権が、工業所有権と大きく違う点は、登録の必要がないことです。また著作権は、それを創作し、発表した時点で権利が得られます。

(a) 目的

この法律の目的は、第1条に次のように示されています。

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作物の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

(b) 対象物

この法律で対象としている著作物には、下記のものがあります。

- ① 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- ② 音楽の著作物
- ③ 舞踊または無言劇の著作物
- ④ 絵画、版画、彫刻、その他の美術著作物
- ⑤ 建築の著作物
- ⑥ 地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- ⑦ 映画の著作物
- ⑧ 写真の著作物
- ⑨ プログラムの著作物
- ⑩ データベースの著作物

(c) 著作者の権利

広義の著作権は、著作者人格権、(狭義の)著作権、著作隣接権などの権利から成り立っています。

1) 著作者人格権

著作者人格権には、次の3つの権利があります。

- ① 公表権 (未公開の著作物を提供する権利)
- ② 氏名表示権 (著作物の原作品に実名や変名を表示する権利および表示しない権利)
- ③ 同一性保持権 (著作物やその題号の同一性を保持する権利)

2) 著作権

著作者は、著作権として以下のような権利を持ちます。

- ① 複製権
- ② 上演権
- ③ 演奏権
- ④ 上映権
- ⑤ 公衆送信権
- ⑥ 言語著作物の口述権
- ⑦ 美術著作物や写真著作物の展示権
- ⑧ 映画の著作物やその複製物の頒布権
- ⑨ 映画著作物以外の原作品や複製物の譲渡権
- ⑩ 映画著作物以外の複製物の貸与権
- ⑪ 翻訳権等 (翻訳、編曲、変形、脚色、映画化など)

(d) 制限規定

著作権法では、制限規定がありますので、そのうちのいくつかを示します。

① 私的使用のための複製 (第30条)

個人的な使用や家庭内での使用のための複製は可能です。しかし、私的使用であっても、違法コピーをダウンロードすると刑事罰が科されます。

なお、第30条の4には、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的